

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4229/2555

นายเสรี บุตตามใจ
กรมสรรพากร

โจทก์
จำเลย

ป.ร.ฎีกา มาตรา 19, มาตรา 34

พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 37, มาตรา 41

ป.ร.ฎีกา มาตรา 19 ให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง หรือไม่บริบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการนั้นมาไต่สวนและออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนั้นนำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้บังคับลำดับขั้นตอนของการดำเนินการเป็นลำดับไป ดังนั้น การที่เจ้าพนักงานของจำเลยออกหมายเรียกให้ธนาคารพาณิชย์ส่งหลักฐานบัญชีเงินฝากของโจทก์ก่อนออกหมายเรียกโจทก์เพื่อประมวลผลว่ามีเหตุสมควรที่จะออกหมายเรียกโจทก์มาทำการตรวจสอบหรือไม่ มิใช่เป็นการทำผิดลำดับขั้นตอนของกฎหมาย เมื่อมีเหตุอันควรเชื่อว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานประเมินจึงได้ออกหมายเรียกโจทก์ตามมาตรา 19 ย่อมเป็นหมายเรียกที่ชอบแล้ว และมาตรา 19 ไม่ได้บัญญัติว่า หมายเรียกให้ใช้ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ดังนั้น แม้หมายเรียกเป็นแบบพิมพ์ของกรมสรรพากรซึ่งแตกต่างกับแบบพิมพ์ที่โจทก์อ้างก็ไม่ทำให้หมายเรียกที่ออกชอบด้วยกฎหมายแล้วต้องเสียไป

ตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 41 มีหลักการว่า คำสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถ้าได้มีการจัดให้มี เหตุผลดังกล่าวในภายหลัง จะต้องกระทำก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตาม ส่วนที่ 5 ของหมวดนี้หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น กรณีที่เจ้าพนักงาน ประเมินจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง โดยส่งหนังสือขอเพิ่มเติมเหตุผลใน การประเมินก่อนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยทำเป็น หนังสือและส่งไปยังผู้อุทธรณ์ จึงเป็นการกระทำก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ ตาม ป.ร.ษฎากร มาตรา 34 อันเป็นกฎหมายเฉพาะ ทั้งยังให้โอกาสโจทก์อุทธรณ์เพิ่ม เดิมได้อีกด้วย เมื่อพิเคราะห์หนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 12) ทั้ง 9 ฉบับ มีรายการจำนวนเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภท ค่าลดหย่อนของคณะบุคคล เงินได้หลังหักค่าลดหย่อน เงินได้สุทธิที่นำไปคำนวณภาษี หักภาษี ณ ที่จ่าย มี จำนวนภาษีที่ต้องชำระยังขาดไป เบี้ยปรับตามมาตรา 22 หรือ 26 และเงินเพิ่มตาม มาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร คำนวณถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ระบุเหตุผลที่ ประเมินว่า จากการตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้อมูล รับรองงบการเงินและรายการยอดนำฝากบัญชีธนาคาร ปรากฏว่าคณะบุคคล ด. ไม่ ได้นำเงินได้พึงประเมินประเภทค่าสอบบัญชีตามมาตรา 40 (6) และเงินได้ที่ไม่ สามารถพิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินได้ประเภทใด จึงถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตาม ป.ร.ษฎากร มาตรา 40 (8) จากนั้นระบุจำนวนเงิน จึงประเมินให้คณะบุคคลต้องรับ ผิดชำระภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มเพิ่มเติม ส่วนหนังสือเรื่องขอเพิ่มเติมเหตุผลใน หนังสือแจ้งการประเมิน มีรายละเอียดจากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของ คณะบุคคล ด. หักด้วยดอกเบี้ยเงินฝาก คงเหลือยอดเงินฝากบัญชี จากนั้นเป็นการ แจ้งรายการตรวจสอบจากหลักฐานหน่วยราชการ พยานบุคคลและพยานหลักฐานอื่น ตลอดจนหลักฐานที่โจทก์ในฐานะผู้จัดการคณะบุคคล ด. ชี้แจงเงินได้พึงประเมิน เปรียบเทียบกับจำนวนเงินฝาก ข้อมูลหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้อมูล

รับรองงบการเงินของกรมสรรพากรที่นำมาคำนวณเพื่อประเมินภาษีในแต่ละรายการ ให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น หนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 12) และใบแนบหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มาตรา 37 วรรคหนึ่ง แล้ว

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการประเมินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาตามหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เลขที่ ภ.ง.ด. 12.02010270-25461231-001-00144 ถึง 00152 ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์เลขที่ สภ.2อธ.4/5/19/48 ลงวันที่ 28 เมษายน 2548 ลดหรืองดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่โจทก์ และให้จำเลยคืนเงินให้แก่โจทก์จำนวน 2,702,800 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน นับตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2547 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

ศาลภาษีอากรกลางพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ว่า เจ้าพนักงานประเมินของจำเลยออกหมายเรียกโดยชอบด้วยมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร หรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภาษีกลางออกหมายเรียกบัญชาธนาคารของโจทก์และนางสาวสุภารัตน์ไปยังธนาคารทุก

ธนาคาร โดยระบุว่าเป็นการออกหมายเรียกตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร เป็นการออกหมายเรียกในชั้นประมวลหลักฐาน โดยยังไม่ออกหมายเรียกโจทก์ในฐานะผู้จัดการคณะบุคคลสำนักงานดาต้าการบัญชีตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร การออกหมายเรียกบัญชีเงินฝากนั้น เป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร มีผลกระทบต่อสิทธิของโจทก์โดยตรงจึงไม่อาจทำได้ และขัดต่อระเบียบกรมสรรพากร ว่าด้วยการตรวจสอบภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร พ.ศ.2540 จึงเป็นการออกหมายเรียกที่มีขอบนั้น เห็นว่า มาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร ให้อำนาจเจ้าพนักงานประเมินออกหมายเรียกในกรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีเหตุอันควรเชื่อว่า ผู้ใดแสดงรายการตามแบบที่ยื่นไม่ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่บริบูรณ์ ให้เจ้าพนักงานประเมินมีอำนาจออกหมายเรียกผู้ยื่นรายการนั้นมาไต่สวน และออกหมายเรียกพยานกับสั่งให้ผู้ยื่นรายการหรือพยานนั้นนำบัญชีเอกสารหรือหลักฐานอื่นอันควรแก่เรื่องมาแสดงได้ แต่ต้องให้เวลาล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ตามบทบัญญัติดังกล่าวไม่ได้บังคับลำดับขั้นตอนของการดำเนินการเป็นลำดับไป ดังนั้นการที่เจ้าพนักงานของจำเลยออกหมายเรียกให้ธนาคารพาณิชย์ส่งหลักฐานบัญชีเงินฝากของโจทก์ก่อนออกหมายเรียกโจทก์นั้น เพื่อประมวลผลว่ามีเหตุสมควรที่จะออกหมายเรียกโจทก์มาทำการตรวจสอบหรือไม่ มิใช่เป็นการทำผิดลำดับขั้นตอนของกฎหมายดังที่โจทก์อุทธรณ์ต่อมาเมื่อเห็นว่ามีเหตุอันควรเชื่อว่าโจทก์ยื่นแบบแสดงรายการไม่ถูกต้องครบถ้วน เจ้าพนักงานประเมินจึงได้ออกหมายเรียกโจทก์ตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากร ย่อมเป็นหมายเรียกที่ชอบแล้ว ที่โจทก์อุทธรณ์ว่า จำเลยใช้แบบพิมพ์หมายเรียกที่ถูกละเลยไปแล้วนั้น เห็นว่า มาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากรไม่ได้บัญญัติว่า หมายเรียกให้ใช้ตามแบบที่อธิบดีกำหนด ดังนั้นแม้หมายเรียกตรวจสอบไต่สวนภาษีอากรแก่โจทก์นั้น เป็นแบบพิมพ์ของกรมสรรพากรซึ่งแตกต่างกันกับแบบพิมพ์ที่โจทก์อ้างก็ไม่ทำให้หมายเรียกที่ออกชอบด้วยกฎหมายแล้วต้องเสียไปดังที่โจทก์เข้าใจแต่ประการใด ที่โจทก์

อุทธรณ์ว่า การอนุมัติให้ขยายระยะเวลาออกหมายเรียกดังกล่าวเกินกว่า 2 ปี ก็ได้แต่ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันได้ยื่นรายการตามมาตรา 19 แห่งประมวลรัษฎากรนั้น ผู้มีอำนาจขยายระยะเวลาออกหมายเรียกได้อนุมัติเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2546 แต่หมายเรียกกลับลงวันที่ 10 มกราคม 2546 จึงเป็นการไม่ชอบนั้น เมื่อศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรได้พิจารณาเอกสารแผ่นที่ 206 ซึ่งเป็นแบบอนุมัติขยายระยะเวลาออกหมายเรียกและ แผ่นที่ 207 ซึ่งเป็นหมายเรียกแล้ว มีข้อความปรากฏว่าผู้อนุมัติขยายระยะเวลาออกหมายเรียกและผู้ลงชื่อในหมายเรียกเป็นคนเดียวกันคือ นางวณิ ซึ่งได้ออกคำสั่งและลงวันที่ไว้ในเอกสารทั้งสองฉบับเป็นวันที่ 10 มกราคม 2546 ส่วนวันที่ 13 มกราคม 2546 นั้น เป็นวันที่ซึ่งนางสาวสุดา ลงชื่อรับทราบคำสั่งเท่านั้น เป็นขั้นตอนหลังจากการออกคำสั่งอนุมัติขยายระยะเวลาออกหมายเรียกแล้ว ต่อมามีการส่งหมายเรียกแก่โจทก์วันที่ 14 มกราคม 2546 ซึ่งส่งได้เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2546 ตามใบตอบรับเอกสาร แผ่นที่ 202 วันเวลาต่าง ๆ ที่ปรากฏในเอกสารจึงสอดคล้องต้องกันแล้ว ฟังไม่ได้ว่าเป็นการอนุมัติขยายเวลาการออกหมายเรียกออกไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายตามที่โจทก์อุทธรณ์ อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น สำหรับที่โจทก์อุทธรณ์ว่า เจ้าหน้าที่ของจำเลยออกหมายเรียกไปยังธนาคารโดยไม่มีอำนาจ โดยออกหมายเรียกก่อนมีคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.418/2546 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2546 จึงเป็นการออกหมายเรียกธนาคารพาณิชย์ในฐานะพยานโดยไม่ชอบนั้น ประเด็นดังกล่าวมิใช่ข้ออ้างว่าการออกหมายเรียกโจทก์ไม่ชอบและโจทก์ไม่ได้กล่าวในคำฟ้อง จึงเป็นข้อที่ไม่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลภาษีอากรกลาง ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรจึงไม่รับวินิจฉัย

มีปัญหาคือต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในประการต่อไปว่า หนังสือแจ้งการประเมินและหนังสือขอเพิ่มเติมเหตุผลในการประเมินชอบด้วยมาตรา 37 และมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 หรือไม่ โดยโจทก์อุทธรณ์ว่า หนังสือแจ้งการประเมินทั้ง 9 ฉบับ ไม่มีข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญข้อ

กฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนการใช้ดุลพินิจ โจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์ และได้แย้งในเรื่องนี้แล้ว เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอุทธรณ์แจ้งให้เจ้าพนักงานประเมินทำหนังสือเพิ่มเติมเหตุผล จึงเป็นการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามอำนาจหน้าที่ ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานประเมินเพิ่มเติมเหตุผลในหนังสือแจ้งการประเมิน อ้างว่าเพื่อให้ถูกต้องตาม มาตรา 37 และ 41 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น เห็นว่า ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 มีหลักการว่า คำสั่งทางปกครองที่ต้องจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง ถ้าได้จัดให้มีการจัดให้มีเหตุผลดังกล่าวภายหลัง จะต้องกระทำก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามส่วนที่ 5 ของหมวดนี้หรือตามกฎหมายเฉพาะว่าด้วยการนั้น กรณีที่เจ้าพนักงานประเมินมีหนังสือจัดให้มีเหตุผลตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 ได้ส่งหนังสือขอเพิ่มเติมเหตุผลในการประเมินก่อนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์โดยทำเป็นหนังสือและส่งไปยังผู้อุทธรณ์ตามมาตรา 34 แห่งประมวลรัษฎากร จึงเป็นการกระทำก่อนสิ้นสุดกระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ตามประมวลรัษฎากรอันเป็นกฎหมายเฉพาะ ทั้งยังให้โอกาสโจทก์อุทธรณ์เพิ่มเติมได้อีกด้วย ซึ่งโจทก์ก็ได้อุทธรณ์เพิ่มเติมเมื่อพิเคราะห์หนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 12) ทั้ง 9 ฉบับ มีรายการจำนวนเงินได้พึงประเมินแต่ละประเภท ค่าลดหย่อนของคณะบุคคล เงินได้หลังหักค่าลดหย่อน เงินได้สุทธิที่นำไปคำนวณภาษีหักภาษี ณ ที่จ่าย มีจำนวนภาษีที่ต้องชำระยังขาดไป เบี้ยปรับตามมาตรา 22 หรือ 26 และเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลรัษฎากร คำนวณถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2546 ระบุเหตุผลที่ประเมินว่า จากการตรวจสอบข้อมูลหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย ข้อมูลรับรองงบการเงิน และรายการยอดนำฝากบัญชีธนาคาร ปรากฏว่าคณะบุคคล สำนักงานดาต้าการบัญชีไม่ได้นำเงินได้พึงประเมินประเภทค่าสอบบัญชีตามมาตรา 40 (6) และเงินได้ที่ไม่สามารถ

พิสูจน์ได้ว่าเป็นเงินได้ประเภทใด จึงถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 (8) แห่งประมวลรัษฎากร จากนั้นระบุจำนวนเงิน จึงประเมินให้คณะบุคคลต้องรับผิดชอบภาษี เบี้ยปรับ และเงินเพิ่มเพิ่มเติม ส่วนหนังสือเรื่องขอเพิ่มเติมเหตุผลในหนังสือแจ้งการประเมิน มีรายละเอียดจากการตรวจสอบบัญชีเงินฝากธนาคารของคณะบุคคลสำนักงานดาต้าการบัญชี หักด้วยดอกเบี้ยเงินฝาก คงเหลือยอดเงินฝากบัญชี จากนั้นเป็นการแจ้งรายการตรวจสอบจากหลักฐานหน่วยราชการ พยานบุคคล และพยานหลักฐานอื่น ตลอดจนหลักฐานที่โจทก์ในฐานะผู้จัดการคณะบุคคลสำนักงานดาต้าการบัญชีชี้แจงเงินได้พึงประเมินเปรียบเทียบกับจำนวนเงินฝาก ข้อมูลหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ข้อมูลรับรองงบการเงินของกรมสรรพากรที่นำมาคำนวณเพื่อประเมินภาษีในแต่ละรายการให้ละเอียดชัดเจนยิ่งขึ้น หนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 12) และใบแนบหนังสือแจ้งภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังกล่าวข้างต้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ทำเป็นหนังสือประกอบด้วยข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญ ข้อกฎหมายที่อ้างอิง ข้อพิจารณาและข้อสนับสนุนในการใช้ดุลพินิจตามมาตรา 37 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 แล้ว อุทธรณ์ข้อนี้ของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของโจทก์ในประการสุดท้ายว่า มีเหตุสมควรลดหรืองดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่โจทก์หรือไม่เพียงใด เห็นว่า คณะบุคคลสำนักงานดาต้าการบัญชีประกอบกิจการด้านบริการสอบบัญชี ย่อมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษีอากร การที่คณะบุคคลดังกล่าวมีเงินได้เป็นจำนวนมาก แต่กลับยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษีไว้เพียงส่วนน้อยหรือไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี แสดงให้เห็นว่าคณะบุคคลดังกล่าวจงใจหลีกเลี่ยงไม่ชำระภาษีให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ในการตรวจสอบภาษีนี้นักงานประเมินของจำเลยได้ข้อมูลและหลักฐานจากสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักตรวจภาษีกลาง และหมายเรียกข้อมูลบัญชีเงินฝากของโจทก์กับคณะบุคคลสำนักงานดาต้าการบัญชีจากธนาคาร

พาณิชย์ เป็นหลักฐานที่เจ้าพนักงานประเมินตรวจสอบได้มาด้วยตนเอง โจทก์ไม่ได้ให้ความร่วมมือในการตรวจสอบภาษีและโจทก์ไม่สามารถชี้แจงหักล้างข้อมูลที่เจ้าพนักงานประเมินได้มา จึงไม่มีเหตุสมควรงดหรือลดเบี้ยปรับและเงินเพิ่มแก่โจทก์ ที่ศาลภาษีอากรกลางพิพากษามานั้น ศาลฎีกาแผนกคดีภาษีอากรเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน ให้โจทก์ใช้ค่าทนายความชั้นอุทธรณ์ 25,000 บาท แทนจำเลย

(ชาลี ทัพภวิมล-องอาจ โรจนสุพจน์-ทองหล่อ โฉมงาม)

ศาลภาษีอากรกลาง - นายประเสริฐ โหล่วประดิษฐ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	ภาษีอากร
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้นพ5/2550</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>